



Repnr- 1063

4019968/CB/MM/Levenstestament (Levensvolmacht)

Heden, veertien september tweeduizend zestien, verscheen voor mij, -----
Meester Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris in de ----
gemeente Woudrichem, kantoorhoudende te Andel: -----
de heer **BERNHARD JULIAAN VAN HAAFTEN**, geboren te Gorinchem --
op vijftien december negentienhonderd vierenzestig (legitimatie: rijbewijs -
nummer: 4205783608, geldig tot twaalf januari tweeduizend twintig), -----
wonende te 4283 JA Giessen, gemeente Woudrichem, Wilgenhof 31, in ---
wettelijke gemeenschap van goederen in voor hem eerste echt gehuwd ---
met mevrouw Maria Wilhelmina Rochat; -----
hierna ook te noemen: 'de volmachtgever'. -----

VOLMACHT -----

De verschenen persoon verklaarde volmacht te verlenen aan: -----
a. zijn echtgenote, mevrouw **MARIA WILHELMINA ROCHAT**, geboren -
te Eethen op vijftien januari negentienhonderd zevenenzestig; -----
b. zijn zoon, de heer **HENDRIK BERNHARD VAN HAAFTEN**, geboren -
te Woudrichem op tien september negentienhonderd -----
zevenennegentig, -----

hierna afzonderlijk te noemen: "**de gevolmachtigde**". -----

BEVOEGDHEDEN -----

De onder a. genoemde gevolmachtigde is zelfstandig bevoegd om -----
namens de volmachtgever op te treden, terwijl de onder b. genoemde ----
gevolmachtigde pas bevoegd zal zijn wanneer de volmacht op de onder a.
genoemde gevolmachtigde eindigt. -----

INWERKINGTREDING VOLMACHT -----

1. De volmacht aan de onder a. genoemde gevolmachtigde treedt direct
na ondertekening van deze akte in werking. -----
2. De volmacht aan de onder b. genoemde gevolmachtigde treedt in ----
werking wanneer de volmacht aan de onder a. genoemde -----
gevolmachtigde eindigt en wanneer een onafhankelijke arts, die -----
deskundigheid heeft op het gebied waarop de vraagstelling zich -----
afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de -----
volmachtgever als gevolg van zijn lichamelijke en/of geestelijke -----
toestand niet meer in staat is zijn wil te uiten en zijn -----
(vermogensrechtelijke) belangen te behartigen. -----

INHOUD VOLMACHT -----

Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid om in naam en --
voor rekening van de volmachtgever alle rechtshandelingen te verrichten. -
Deze volmacht is een algemene volmacht in de zin van artikel 3:62 lid 1 ---
Burgerlijk Wetboek en strekt zich uit tot vertegenwoordiging in alle -----
handelingen op het gebied van het personenrecht, het -----
verbintenissenrecht, het familierecht, het zakenrecht, het fiscaal recht, het
procesrecht en elk ander rechtsgebied. -----

De gevolmachtigde is uitdrukkelijk ook bevoegd tot het verrichten van de --

volgende rechtshandelingen, tenzij hierna onder "beperkingen aan de volmacht" anders is aangegeven:-----

- het verwerven, vervreemden of bezwaren van roerende zaken, -----
registergoederen, vorderingen en andere goederen en het verrichten -
van andere daden van beschikking; -----
- het openen en opheffen van bankrekeningen; -----
- het afkopen, wijzigen of in laten gaan van pensioen of het doen van ---
afstand van rechten op pensioen; -----
- op te treden in alle nalatenschappen waarin de volmachtgever -----
gerechtigd mocht zijn of worden. -----

Uitdrukkelijk krijgt de gevolmachtigde ook volmacht om zo nodig namens -
de volmachtgever de toestemming te geven als bedoeld in artikel 1:88 -----
Burgerlijk Wetboek. -----

VERTROUWEN OP HET BESTAAN VAN DE VOLMACHT-----

Een wederpartij mag op het bestaan van deze volmacht vertrouwen, tenzij
hij weet of behoort te weten dat deze volmacht is geëindigd. Degene die --
de volmachtgever onterecht heeft vertegenwoordigd, is verplicht eventuele
schade in verband met die vertegenwoordiging aan de volmachtgever te --
vergoeden. -----

BEPERKINGEN AAN DE VOLMACHT-----

De onder b. genoemde gevolmachtigde is niet bevoegd de volmachtgever
te vertegenwoordigen voor de navolgende rechtshandelingen: -----

- het verbinden van de volmachtgever als borg;-----
- het verbinden van de volmachtgever als hoofdelijk medeschuldenaar; -
- het sterk maken van de volmachtgever voor een derde;-----
- het verbinden van de volmachtgever tot zekerheidstelling voor een ----
schuld van een ander dan de volmachtgever of zijn echtgenote;-----

De onderhavige beperkingen gelden niet voor de onder a. genoemde -----
gevolmachtigde. -----

RECHTSHANDELINGEN MET GEVOLMACHTIGDE-----

De gevolmachtigde is bevoegd als wederpartij van de volmachtgever op te
treden (artikel 3:68 Burgerlijk Wetboek). -----

De onder b. genoemde gevolmachtigde kan bij de vervreemding van -----
goederen die toebehoren aan de volmachtgever alleen als wederpartij van
zichzelf optreden als de vervreemding plaatsvindt tegen vergoeding van --
de waarde van de goederen die een onafhankelijk taxateur aan deze -----
goederen heeft toegekend. -----

Met vervreemding wordt in dit hoofdstuk niet bedoeld het doen van giften.

WENSEN-----

Waar in deze volmacht het begrip 'wens' of een vergelijkbare aanduiding -
wordt gebruikt, betreft dit een instructie aan de gevolmachtigde. Deze ----
wensen maken geen deel uit van de volmacht. -----

Voor derden kunnen uit deze wensen nooit rechten en verplichtingen -----
ontstaan. Ook niet als zij de inhoud van de volmacht kennen en de -----
gevolmachtigde de wensen van de volmachtgever niet of niet geheel -----



uitvoert als door de volmachtgever in deze volmacht verwoord. Het niet ---
opvolgen van de wensen van de volmachtgever kan tot aansprakelijkheid -
leiden voor de gevolmachtigde.-----

REKENING EN VERANTWOORDING-----

De gevolmachtigde heeft een administratieplicht van alle handelingen die -
zij als gevolmachtigde namens de volmachtgever verricht of laat -----
verrichten. De gevolmachtigde moet de volmachtgever zo spoedig -----
mogelijk op de hoogte brengen van haar werkzaamheden en jaarlijks aan
de volmachtgever rekening en verantwoording afleggen over de wijze -----
waarop zij haar taak heeft volbracht. -----

Na overlijden van de volmachtgever moet de gevolmachtigde de -----
erfgenamen van de volmachtgever op de hoogte brengen van haar -----
werkzaamheden en aan hen de rekening en verantwoording afleggen over
de laatste drie jaar voor zover daarover niet eerder rekening en -----
verantwoording is afgelegd. -----

Als de gevolmachtigde de belangen van de volmachtgever niet heeft -----
behartigd op een wijze die redelijkerwijs van haar verwacht mocht worden,
is zij verplicht eventuele schade die daaruit voortvloeit aan de -----
volmachtgever dan wel zijn erfgenamen te vergoeden.-----

DOORGEVEN VOLMACHT-----

De gevolmachtigde is alleen bevoegd de haar verleende volmacht aan ---
een ander te verlenen voor zover: -----

- a. de bevoegdheid hiertoe uit de aard van de te verrichten -----
rechtshandelingen noodzakelijk voortvloeit of in overeenstemming is --
met het gebruik; -----
- b. de verlening van de volmacht aan een andere persoon in het belang --
van de volmachtgever noodzakelijk is en de volmachtgever zelf niet in
staat is een voorziening te treffen;-----
- c. het een volmacht betreft aan een medewerker van een notariskantoor
voor ondertekening van een notariële akte of voor het verrichten van --
werkzaamheden die gebruikelijk op een notariskantoor worden -----
verricht; -----
- d. het een volmacht betreft aan een medewerker van een rechtbank om -
namens de volmachtgever te verklaren of en op welke wijze de -----
volmachtgever een nalatenschap aanvaard; -----
- e. de in de volmacht opgenomen goederen gelegen zijn buiten het land -
waarin de gevolmachtigde zijn woonplaats heeft. -----

De onder a. genoemde gevolmachtigde is eveneens bevoegd de haar ----
verleende volmacht aan de onder b. genoemde gevolmachtigde te -----
verlenen. -----

EINDE VOLMACHT-----

Naast de in de wet vermelde gronden eindigt deze volmacht (per -----
afzonderlijke gevolmachtigde): -----

- a. als het huwelijk tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde, de ---
onder a. bedoelde echtgenote eindigt door echtscheiding of door -----

- scheiding van tafel en bed, of wanneer een procedure tot -----
 echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed is aangevangen;-----
 b. door herroeping door de volmachtgever; -----
 c. wanneer een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het -----
 gebied waarop de vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke -----
 verklaring heeft afgelegd dat de gevolmachtigde als gevolg van haar --
 lichamelijke en/of geestelijke toestand blijvend niet meer in staat is ----
 haar wil te uiten en haar (vermogensrechtelijke) belangen te -----
 behartigen. -----

Als het vermogen van de volmachtgever onder bewind wordt gesteld in de
 zin van artikel 1:409 of 1:431 Burgerlijk Wetboek en een ander dan de ----
 gevolmachtigde bewindvoerder is, eindigt de volmacht niet, ook niet ten ---
 aanzien van het gedeelte van het vermogen dat onder bewind is gesteld. --
 Herroepen kan alleen bij notariële akte en dient te worden ingeschreven in
 het na te melden Centraal Levenstestamenten Register. -----

Van de herroeping of opzegging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan
 de notaris die deze akte heeft verleden of de notaris die zijn protocol heeft
 overgenomen. Van herroeping wordt ook schriftelijk mededeling gedaan --
 aan de gevolmachtigde. -----

Voor zover een beëindigingsgrond betrekking heeft op een -----
 gevolmachtigde, eindigt de volmacht ten aanzien van die gevolmachtigde.
 Ten aanzien van de overige gevolmachtigden blijft de volmacht -----
 ongewijzigd van kracht. -----

TOEZICHT -----

De volmachtgever benoemt zijn zoon, de heer **Joost Peter van Haaften**,
 geboren te Gorinchem op twaalf juli negentienhonderd vierennegentig tot -
 toezichthouder. -----

De gevolmachtigde is verplicht onmiddellijk aan de toezichthouder mee te
 delen wanneer zij gebruikt maakt van de volmacht en zij daarover geen ---
 verantwoording af kan leggen aan de volmachtgever. Zij is daartoe ook ---
 verplicht als zij twijfelt of de volmachtgever in staat is alle consequenties te
 overzien van de handelingen die de gevolmachtigde namens de -----
 volmachtgever verricht. De gevolmachtigde moet de toezichthouder dan --
 zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van haar werkzaamheden. -----

De gevolmachtigde moet rekening en verantwoording afleggen aan de ----
 toezichthouder als de volmachtgever naar de mening van de -----
 gevolmachtigde of de toezichthouder zelf niet in staat is toezicht op de ---
 gevolmachtigde uit te oefenen. De toezichthouder kan dan namens de ----
 volmachtgever schriftelijk decharge verlenen aan de gevolmachtigde. -----

De toezichthouder is gerechtigd tot inzage in alle documenten, waarvan ---
 kennisneming tot een juiste vervulling van haar taak nodig is. De -----
 gevolmachtigde verstrekt ook zelf aan de toezichthouder alle door haar ---
 wenselijk geachte informatie. -----

De toezichthouder kan namens de volmachtgever de volmacht aan de ----
 gevolmachtigde herroepen. -----



GENEESKUNDIGE BEHANDELING

De volmachtgever herroept alle eerder door hem gegeven volmachten in -
het kader van geneeskundige behandeling.

Als medische hulpverleners de volmachtgever niet meer in staat achten tot
een redelijke waardering van zijn belangen, verleent de volmachtgever
aan de gevolmachtigde volmacht in de zin van artikel 7:465 lid 3 Burgerlijk
Wetboek. In geval de onder b. genoemde gevolmachtigde als
gevolmachtigde optreedt, geeft de volmachtgever hem en zijn andere
zoon, de heer Joost Peter van Haaften, voornoemd, volmacht in de zin
van artikel 7:465 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Deze volmacht geeft de
gevolmachtigde de bevoegdheid om in de behandelingsrelatie van de
volmachtgever met diens medische hulpverleners de
niet-vermogensrechtelijke belangen van de volmachtgever als patiënt te
behartigen, volgens de normen van een goed vertegenwoordiger. Bij de
behartiging van deze belangen moet de volmachtgever zoveel mogelijk
worden betrokken.

In verband met deze volmacht geeft de volmachtgever de behandelend
arts en/of andere medische hulpverleners uitdrukkelijk toestemming om
aan de gevolmachtigde voornoemd:

- medische inlichtingen te verstrekken, en
- inzage in of een afschrift te geven van de medische gegevens of het
medisch dossier (ook na het overlijden van de volmachtgever).

BEWIND

Als een bewind wordt ingesteld over een of meer van de goederen van de
volmachtgever als bedoeld in artikel 1:409 of 1:431 Burgerlijk Wetboek,
verzoekt de volmachtgever aan de kantonrechter en aan de
bewindvoerder daarbij de hiervoor omschreven wensen en de strekking
van de bepalingen in de volmacht en ook de volgende wensen in acht te
nemen.

De volmachtgever wenst dat de gevolmachtigde wordt benoemd tot
bewindvoerder.

De volmachtgever wenst dat rekening en verantwoording wordt afgelegd --
zo veel mogelijk in overeenstemming met wat de volmachtgever daarover
heeft bepaald in deze volmacht. De volmachtgever verzoekt de
kantonrechter zo nodig gebruik te maken van de bevoegdheden als
opgenomen in artikel 1:445 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Aan het einde van haar bewind legt de bewindvoerder rekening en
verantwoording mede af aan degene die haar in het beheer van de
goederen opvolgt of als het bewind eindigt aan de volmachtgever.

De volmachtgever verzoekt de kantonrechter doorlopende machtigingen --
te verlenen als bedoeld in artikel 1:441 lid 3 Burgerlijk Wetboek in de
geest van deze volmacht.

MENTORSCHAP

Als de volmachtgever als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke
toestand duurzaam niet of moeilijk in staat is zijn belangen van niet-

vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, verzoekt de -----
 volmachtgever de kantonrechter de gevolmachtigde tot mentor te -----
 benoemen. -----

CURATELE -----

De volmachtgever wenst niet onder curatele te worden gesteld als de -----
 regeling voor de volmachten en/of bewind en/of mentorschap als hiervoor
 omschreven kunnen leiden tot een juiste behartiging van zijn belangen. ----
 Als de enige juiste behartiging van zijn belangen kan worden bereikt door
 hem onder curatele te stellen, verzoekt hij de rechter bij de benoeming ----
 van de curator, de vaststelling van het loon en de verdere uitoefening van
 haar taak zo veel mogelijk rekening te houden met zijn eventueel hiervoor
 omschreven wensen en de strekking van de bepalingen in de hiervoor -----
 vermelde volmachten in acht te nemen. De volmachtgever wenst dat de --
 gevolmachtigde wordt benoemd tot curator. -----

VOORTDUREN VOLMACHT -----

Deze volmacht eindigt uitdrukkelijk niet als de volmachtgever vanwege ----
 een slechte lichamelijke of geestelijke gezondheid niet langer in staat is --
 zijn wil te bepalen. Deze volmacht is gemaakt met het doel ook in deze ---
 situaties de gevolmachtigde in staat te stellen de belangen van de -----
 volmachtgever te behartigen. -----

HERROEPING EERDERE VOLMACHTEN -----

De verschenen persoon herroept alle eventueel voor heden door hem ----
 verleende algemene volmachten in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgerlijk -
 Wetboek. -----

De verschenen persoon zorgt er zelf voor dat van de herroeping op juiste
 wijze mededeling wordt gedaan aan de betreffende gevolmachtigde(n). ----

AFGIFTE VAN AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS -----

De volmachtgever geeft opdracht en volmacht aan iedere daartoe -----
 bevoegde notaris om op verzoek van zijn gevolmachtigde aan haar een --
 uittreksel af te geven van deze volmacht. Het uittreksel omvat die -----
 bepalingen uit deze akte die nodig zijn om de taak die deze -----
 gevolmachtigde heeft naar behoren te kunnen uitoefenen. -----

De volmachtgever geeft opdracht en volmacht aan iedere daartoe -----
 bevoegde notaris om op verzoek van een rechter een afschrift of uittreksel
 af te geven van deze volmacht. De kosten van dit afschrift of uittreksel zijn
 voor rekening van de volmachtgever die bij deze opdracht geeft aan zijn --
 gevolmachtigde om deze kosten prompt te voldoen. -----

VERKLARING OVER GELDIGHEID VOLMACHT -----

De volmachtgever geeft de notaris die deze volmacht heeft verleden of de
 notaris die zijn protocol heeft overgenomen volmacht om op verzoek van -
 zijn gevolmachtigde een verklaring af te geven of deze volmacht is -----
 herroepen en of uit een door die notaris in te stellen onderzoek is -----
 gebleken van andere feiten op grond waarvan een of meer in deze -----
 volmacht opgenomen volmachten geheel of gedeeltelijk niet meer -----
 bestaan. De volmachtgever geeft de betreffende notaris volmacht om al --



die informatie daarvoor op te vragen, die dienstbaar kan zijn aan dit -----
onderzoek. Alle kosten van deze verklaring en van dit onderzoek zijn voor
rekening van de volmachtgever die bij deze opdracht geeft aan zijn -----
gevolmachtigde om deze prompt te voldoen. -----

VOLMAGT VOOR REGISTRATIE -----

De volmachtgever geeft de notaris genoemd in het hoofd van deze akte --
opdracht en toestemming om de relevante informatie van deze volmacht --
te registreren in het Centraal Levenstestamentenregister, gehouden door -
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie of een door deze organisatie -
aan te wijzen rechtspersoon. De houder van het register mag inzage -----
geven in de geregistreerde gegevens aan alle leden van de Koninklijke ----
Notariële Beroepsorganisatie. -----

RECHTSKEUZE -----

Op deze akte en de uitvoering daarvan is, voor zover dit mogelijk is, -----
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. -----

SLOT -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE is verleden te Andel, gemeente Woudrichem, op de ----
datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen ----
persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor -
het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en -
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de -----
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend, om *akten van* *akten van*
akten van *akten van* -----